

Lezione 26. Comportamento in caso di incidente, Responsabilità Civile e Penale, Assicurazione R.C.A.

*Sono esaminati in questa lezione: i **comportamenti da tenere in caso di incidente**, o "sinistro", (tranne le norme di primo soccorso che saranno oggetto della **lezione 27**); la **responsabilità civile** e quella **penale** connesse agli incidenti stessi e alcune informazioni sull'**Assicurazione obbligatoria (R.C.A.)**.*

IN CASO DI INCIDENTE STRADALE IL CONDUCENTE DEVE:

Rilevare tutti gli elementi utili per la ricostruzione delle modalità dell'incidente (il luogo, la data, i danni, ecc.), evitando che vengano modificate le tracce (l'esatta posizione dei veicoli); chiamare la polizia ed il soccorso medico se vi sono feriti gravi; annotare le generalità dell'altro conducente e gli estremi di patente, veicolo e assicurazione. Per la comunicazione alla propria impresa assicuratrice è consigliabile avvalersi del modulo di constatazione amichevole (compilato specificando le generalità dei conducenti, i dati dei veicoli, i danni subiti, ecc.). La corretta compilazione del modulo, firmato da entrambi i conducenti, ha lo scopo di accelerare il risarcimento dei danni da parte delle compagnie assicuratrici e consente di evitare l'individuazione dei testimoni.

DOPO UN INCIDENTE STRADALE OCCORRE:

Se non vi sono feriti, collocare il veicolo almeno lungo il margine destro della carreggiata o, preferibilmente, spostarlo fuori della carreggiata; mettere l'apposito triangolo di veicolo fermo, nei casi previsti dal codice della strada (solo fuori dei centri abitati in curva, dosso, ecc.) e, non potendo spostare il veicolo, far defluire il traffico fino all'arrivo della polizia e del soccorso stradale. È inoltre necessario segnalare il pericolo ai veicoli che sopraggiungono (soprattutto se l'ingombro è in curva) con gesti manuali intesi ad impedire il transito sulla zona pericolosa, specialmente se rimangono di ostacolo sulla carreggiata parti dei veicoli incidentati, se si è verificata la caduta di sostanze viscidie o per proteggere un ferito che non si possa spostare.

PER INDIVIDUARE PERSONE E/O VEICOLI COINVOLTI IN UN INCIDENTE

Se più veicoli e conducenti sono stati coinvolti in un incidente occorre controllare i documenti di tutti i veicoli e di tutti i conducenti interessati dall'incidente, controllando: la carta di circolazione, per accertare a chi è intestato il veicolo; la patente, accertando così anche l'identità del conducente; il certificato di assicurazione, annotandone gli estremi; la targa e il tipo di veicolo, se questo non si ferma. È opportuno ricordare che non si può mai trattenere sul posto una persona che magari in quel momento ha bisogno di cure (per evitare di venire accusati di omissione di soccorso e sequestro di persona), basta invece rilevare la sua identità.

PER INDIVIDUARE I TESTIMONI PRESENTI AL SINISTRO (INCIDENTE STRADALE)

Annotare le generalità degli eventuali testimoni presenti all'incidente (anche se si tratta di persone trasportate), chiedendo loro se sono disposte a testimoniare (non si possono costringere) se possibile rilasciando una dichiarazione scritta da loro firmata. Se entrambi i conducenti coinvolti si avvalgono della constatazione amichevole l'individuazione dei testimoni non è indispensabile.

DOPO UN INCIDENTE STRADALE SI DEVE CHIAMARE LA POLIZIA:

Se l'incidente, indipendentemente dalle responsabilità, ha provocato feriti o morti; se non è possibile ripristinare (ristabilire) la circolazione degli altri veicoli; se esiste la possibilità di responsabilità penali o se l'altro conducente non sia in grado di dimostrare di essere assicurato.

RESPONSABILITÀ CIVILE

Circolando con un veicolo potremmo essere assoggettati a delle responsabilità in conseguenza del nostro comportamento di guida; queste possono essere di 3 tipi: civile, penale e amministrativa. La responsabilità civile consiste nell'obbligo di risarcire i danni causati alle persone, alle cose e agli animali (anche se si tratta di danni di lieve entità), quindi obbliga il responsabile, o chi per lui (l'impresa assicuratrice), al risarcimento (con pagamento in denaro) del danno causato al danneggiato; grava sul conducente e sul proprietario del veicolo (non grava invece sul proprietario se dimostra che il veicolo è stato usato contro la sua volontà, ad esempio: il furto); è indipendente dalle altre due responsabilità (penale e amministrativa).

IN UN INCIDENTE CHI È CIVILMENTE OBBLIGATO A RISARCIRE I DANNI

Può accordarsi con il danneggiato circa l'entità del risarcimento (infatti, può decidere di pagare direttamente, senza far intervenire l'impresa assicuratrice), in questo caso è conveniente avvalersi di un consulente di infortunistica stradale (un esperto in materia) per quantificare l'esatto importo del danno causato; non è tenuto a chiedere l'intervento degli organi di polizia se non vi sono danni alle persone; può far riparare il proprio veicolo. Non è soggetto comunque al pagamento di una sanzione amministrativa (si è soggetti a sanzioni amministrative quando vengono infrante regole del codice della strada); non si libera da ogni forma di responsabilità penale pagando l'ammontare del danno (pagandone l'ammontare si libera solo dalla responsabilità civile).

RESPONSABILITÀ PENALE

Consiste nell'obbligo di rispondere del proprio comportamento. Sorge ogni volta che si violi il codice penale e alcuni articoli del codice della strada, qualora si provochi la morte per delitto di una persona o il grave ferimento (non sorge invece per danni involontari alle sole cose o se l'evento non è considerato reato o è riferibile a causa di forza maggiore, ad esempio: scoppia un pneumatico tenuto in buone condizioni) e grava solo sul conducente del veicolo, cioè su colui che ha commesso il fatto e non sul proprietario. La responsabilità penale non ha niente in comune con la civile o amministrativa; le tre forme sono indipendenti l'una dalle altre. La responsabilità penale non si estingue quando si risarciscono i danni oppure quando interviene l'impresa assicuratrice pagando adeguatamente.

RESPONSABILITÀ PENALE E CIVILE

Se, in un incidente (sinistro stradale), abbiamo tutte e due le responsabilità (penale e civile), siamo soggetti alle pene previste dal codice penale e tenuti al risarcimento del danno (solo per quello civile), inoltre siamo soggetti all'arresto preventivo in caso di fuga e omissione di soccorso. Essendo responsabili penalmente e civilmente di un incidente, si può incorrere nella revisione, sospensione o revoca della patente; è però sbagliato dire che necessariamente si viene as-

soggettati a questi provvedimenti. Il fatto di essere responsabili deriva da una nostra violazione non solo del codice penale ma probabilmente anche del codice della strada; in questo caso, saremo assoggettati anche alle sanzioni previste dal codice della strada (con l'obbligo di pagare l'ammenda, ossia la multa).

ASSICURAZIONE R.C.A. (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO)

I veicoli non possono essere posti in circolazione se non hanno una polizza di assicurazione R.C.A. (le polizze per l'incendio ed il furto non sono obbligatorie) che copre i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore inerenti la responsabilità civile che ricade sul conducente e sul proprietario. L'assicurazione R.C.A., quindi, copre i danni arrecati durante l'incidente, con nostra responsabilità, a persone (compresi i trasportati e terze persone, all'infuori del conducente), animali e cose (tranne i danni subiti dal nostro veicolo), nei limiti di una somma massima (massimale) stabilita durante la firma del contratto, anche per sinistri (incidenti) avvenuti nei paesi dell'Europa (CEE). La polizza R.C.A. non copre la responsabilità amministrativa (eventuale multa) e penale.

MASSIMALI DELLA POLIZZA R.C.A.

Sono le cifre massima che l'assicurazione si impegna a pagare per qualsiasi incidente da noi causato, al fine di risarcire solamente i danni civili che noi arrechiamo a persone, animali e cose. I massimali non possono mai essere inferiori al minimo stabilito dalla legge, che viene aggiornato periodicamente con provvedimento normativo (attualmente è di Euro 774.685,35), ma possono essere aumentati, a nostra discrezione, pagando la relativa maggiorazione di premio (quota che versiamo all'assicurazione). Se ad esempio il nostro massimale assicurato è di Euro 774.685,35 e a seguito dell'incidente abbiamo causato 1 milione di Euro di danni, l'assicurazione paga fino a Euro 774.685,35; la restante parte (cioè Euro 225.314,65) tornerà a gravare metà sul conducente e metà sul proprietario.

CONTRATTO CON FORMULA "BONUS-MALUS"

Il contratto con la formula "bonus-malus" prevede una variazione della somma da pagare all'assicurazione secondo gli incidenti causati: se durante l'anno non se ne provocano, si ha un vantaggio economico (riduzione del premio da versare all'assicurazione il prossimo anno), mentre, in caso di incidenti con nostra responsabilità, sono previsti aumenti del premio da versare all'assicurazione nell'anno successivo. La formula "bonus-malus" garantisce comunque la copertura del sinistro nei limiti dei massimali fissati (Euro 774.685,35), anche se è diminuita la somma da versare all'assicurazione per il bonus ricevuto, e comporta delle classi di assegnazione (da classe 18 a classe 1) che possono variare di anno in anno (a seconda del numero di incidenti commessi).

DOCUMENTI CHE DEVE RILASCIARE L'IMPRESA ASSICURATRICE:

Un contrassegno (da esporre sul vetro anteriore del veicolo); la polizza di assicurazione (che non è necessario tenere in macchina in quanto non va esibita agli agenti di polizia); il certificato di assicurazione (da conservare in macchina insieme alla carta di circolazione in quanto va esibito a richiesta degli agenti di polizia). Per i contratti con la formula "bonus-malus", viene inoltre rilasciato, un attestato di validità annuale relativo allo stato di rischio, che riporta l'indicazione della classe di merito relativa all'anno in corso (da classe 18 a classe 1).

